

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5083874-80.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: WANDERSON DA SILVA FERREIRA

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

PROCESSO CIVIL. MEDIDA DE URGÊNCIA. SAQUE INDEVIDO. BOLSA FAMÍLIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INFORMAÇÕES DE QUE PARCELAS FORAM RETIDAS POR FALTA DE MOVIMENTAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE A TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Intimem-se as partes e, preclusa a decisão, arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2024.

5083874-80.2024.4.02.5101

510014803829 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5083874-80.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: WANDERSON DA SILVA FERREIRA

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para a devolução em dobro de quantia supostamente sacada indevidamente.

Segue a decisão:

Trata-se de ação proposta por WANDERSON DA SILVA FERREIRA em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com pedido de antecipação de tutela, para devolução em dobro do valor de R\$ 1.231,20 que afirma ter sido indevidamente retirado de sua conta bancária.

Narra, em síntese, ter recebido R\$ 600,00, provenientes do programa governamental Bolsa Família, nos meses de 09/2023 e 10/2023 e afirma ter mantido o dinheiro em sua conta poupança, auferindo rendimentos.

Relata que, em 04/05/2024, a ré efetuou o saque do valor total de R\$ 1.231,20, ao argumento de que se trata de devolução de parcelas não movimentadas do benefício, de acordo com a Portaria MDS nº 954, de 29/12/23.

Alega que, como o dinheiro estava em sua posse, na conta poupança social digital, a retirada dependia de sua autorização ou de autorização judicial, o que não ocorreu.

Decido.

1. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, diante da declaração firmada pelo autor (evento 12, anexo 3), nos termos do artigo 99, § 3º do CPC.

2. O CPC disciplina as tutelas provisórias a partir do art. 297. Segundo o Código, são espécies de tutela provisória: a) a tutela de urgência (art. 300) e b) a tutela da evidência (art. 311).

A primeira classifica-se em tutela antecipada e tutela cautelar e tem suas hipóteses de cabimento ligadas a dois fatores. Um, a probabilidade do direito alegado; outro, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de providência protetiva que exige o embasamento da pretensão em elementos probatórios que atestem a verossimilhança das alegações e, ainda, a demonstração de fundado temor de ocorrência de dano ou de que o transcurso do tempo tenha o condão de inviabilizar a proteção do bem jurídico pelo provimento judicial final.

Se por si só a concessão de liminar se traduz num ato de considerável excepcionalidade, a concessão de liminar inaudita altera parte constitui ato ainda mais solene, porque implica suspensão episódica da garantia constitucional do contraditório (art. 5º, LV, CF/88). Daí a prudência de se aguardarem esclarecimentos sempre que, mesmo presente o periculum in mora, a complexidade jurídica ou o embaçamento dos fatos privarem o magistrado de uma clara visão do grau de relevância dos fundamentos jurídicos invocados.

Como já foi decidido no âmbito do Pretório Excelso:

(...) na delibação da causa para o fim de calçar provimento liminar, o fumus boni juris não se há de afirmar unilateralmente, da simples consideração da boa estruturação lógico-jurídica do raciocínio dos requerentes e com total abstração das objeções que se lhe possam antepor. (STF-SS 2453, Min. Presidente NELSON JOBIM, DJ 28/09/2004)

O próprio Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (art. 300, § 2º).

No presente caso, não há qualquer narrativa que permita aferição da urgência na medida pleiteada. Ao revés, o autor afirma ter mantido o valor em sua conta bancária, com o intuito de obter rendimentos, tornando claro que não se trata de montante necessário à sua subsistência.

*Ante ao exposto, **INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.***

Intimada, a CEF não apresentou contrarrazões.

VOTO

Primeiramente, destaco que não há nestes autos qualquer dado bancário que enseje o segredo de justiça.

Não há urgência da reposição do numerário, pois trata-se de verba aplicada para auferir rendimentos

Considerando ter ocorrido de fato o saque indevido, há necessidade de instrução probatória, porquanto, de plano, não se pode verificar a evidência da fraude. Isso porque, na inicial do processo principal, a parte autora alega que a CEF sacou sem autorização o numerário. Sem a resposta do réu sobre as circunstâncias do saque, seria temeroso o deferimento da tutela de urgência, mormente em relação à quantia dobrada.

Por fim, não se vislumbra evidência de que a CEF teria sacado sem autorização valores da conta. Há informação no anexo 9 do evento 1 dos autos principais de que a movimentação estranha se deve à devolução de parcelas do Bolsa Família não movimentadas.

Pelo exposto, **VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.** Intimem-se as partes e, preclusa a decisão, arquivem-se.